**RENTA – LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ART. 20, ART. 73**
**(ORD. N° 2787, DE 08.11.2023).**

---

**Retención provisoria del artículo 73 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en caso que indica.**

Se ha solicitado a este Servicio precisar si corresponde efectuar la retención provisoria establecida en el artículo 73 de la Ley sobre Impuesto a la Renta a los pagos realizados por la Tesorería General de la República en virtud de la Ley N° 21.472.

## I ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación, la Ley N° 21.472, crea un fondo de estabilización de tarifas (fondo) y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios (Ley MPC).

Agrega que, conforme dicha ley, para efectos de contabilizar y recaudar las diferencias de facturación eléctrica, las empresas generadoras de energía eléctrica emiten al Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (Coordinador), un documento de cobro que consignará la remuneración no cubierta por la facturación respectiva.

El Coordinador, luego de verificar que la información contenida en los documentos de cobro se encuentra conforme con la información contenida en el balance de transferencias del periodo respectivo, informa al Ministerio de Hacienda los montos totales no facturados por la respectiva generadora, con lo cual, la diferencia que se produce entre la facturación de la empresa distribuidora y el monto a pagar a la generadora es parte del saldo final restante que se regula en el artículo 5 de la Ley MPC, y debe ser pagado por la Tesorería General de la República, con cargo a los recursos del fondo creado por el artículo 1 de la citada ley.

Dichas cantidades son pagadas a la generadora o al portador del documento de pago que emita la Tesorería General de la República. De esta manera, el portador podrá cobrar la restitución del monto adeudado y sus intereses reconocidos en los referidos documentos de pago en las fechas que en ellos se establezcan, las cuales no podrán ser posteriores al 31 de diciembre de 2032.

Señala que, respecto de los pagos de intereses efectuados por Tesorería General de la República durante el mes de agosto de 2023, conforme a los documentos de pago, estos estuvieron afectos a una retención provisoria, con tasa del 27% que, a su juicio, no corresponde realizar atendido que las generadoras o tenedores de los documentos de pago son contribuyentes de primera categoría que realizan actividades reguladas en los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) y declaran sus rentas efectivas mediante un balance general.

Por lo anterior, solicita confirmar que no procede la retención provisoria establecida en el artículo 73 de la LIR a los pagos efectuados por Tesorería cuando las Generadoras o tenedores de los Documentos de Pago sean contribuyentes de primera categoría que realicen actividades reguladas en los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 20 de la LIR y declaren sus rentas efectivas mediante un balance general.

## II ANÁLISIS

Conforme al artículo 73 de la LIR, las oficinas públicas y las personas naturales o jurídicas que paguen por cuenta propia o ajena, rentas mobiliarias gravadas en la primera categoría del Título II, según el N° 2 del artículo 20, deberán retener y deducir el monto del impuesto de dicho título, al tiempo de hacer el pago de tales rentas. La misma disposición prescribe que la retención se efectuará sobre el monto íntegro de las rentas indicadas.

Por su parte, el párrafo final del N° 2 del artículo 20 de la LIR prescribe que, en el caso de las rentas de capitales mobiliarios percibidas o devengadas por contribuyentes que desarrollen actividades de los números 1, 3, 4 y 5 de dicho artículo, que demuestren sus rentas efectivas mediante un balance general, y siempre que la inversión generadora de dichas rentas forme parte del patrimonio de la empresa, tales rentas se comprenderán en estos últimos números, respectivamente.

Asimismo, este Servicio instruyó[1] que aquellas personas naturales o jurídicas que paguen a empresas clasificadas en los números 1, 3, 4 o 5 del artículo 20 de la LIR, intereses o rentas por operaciones de crédito, no están obligadas a retener el impuesto de primera categoría (IDPC), ya que no están pagando rentas del N° 2 del artículo 20 de la LIR, sino que rentas del N° 3, 4 o 5, según el caso.

En consecuencia, si el titular de los documentos de pago que regula la Ley N° 21.472 es una persona natural o jurídica que realiza actividades comprendidas en los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 20 de la LIR y declara sus rentas efectivas mediante un balance general, no está sujeto a la retención establecida en el artículo 73 de la LIR, ya que se entiende que sus rentas provenientes de capitales mobiliarios se comprenden en las demás rentas de la primera categoría que obtienen dichos contribuyentes.

## III CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado se informa que los titulares de documentos de pago de la Ley N° 21.472, que correspondan a contribuyentes del IDPC que desarrollen actividades de los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 20 de la LIR y declaren sus rentas efectivas mediante un balance general, no están sujetos a la retención provisoria del artículo 73 de la LIR.

**HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA**
**DIRECTOR**

Oficio N° 2787, del 08.11.2023
**Subdirección Normativa**
Depto. de Impuestos Directos

[1] Ver Circulares N° 143 de 1975 y N° 42 de 1981 y página 55 del Anexo N° 3 de Circular N° 69 de 2008.